

MISKAM BIN KASNI DAN MULIAH BINTI KASNI

lwn

SITI NORA BINTI KASNI DAN 3 RESPONDEN YANG LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), pada 22 Mac 2022 bersamaan 19 Syaaban 1443H]

Kes Mal Rayuan No. 10000-044-0114 Tahun 2020

[Dalam Perkara kes mal yang dirayu 10300-044-0211-2019]

[Dalam Perkara Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003]

Peguam Pemohon: Tuan Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail

Peguam Responden: Puan Marlina binti Amir Hamzah daripada Tetuan Hisham Sobri & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Ini adalah rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 3/11/2020 dalam kes Mal No. 10300-044-0211-2019 yang telah memutuskan perintah sebagaimana berikut:

- a. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61 (3)(b) (iv) Enakmen Pentadbiran Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003.
- b. Mahkamah mengesahkan bahawa hibah yang dibuat oleh Penghibah/Si Mati semasa hayatnya Penghibah/Si Mati berkaitan dengan

tanah di bawah Hak Milik No: H.S (M) 44902 Lot 15562 Tempat Kampung Baru Telok Gong, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor seluas 1.006 hektar mengikut perincian seperti berikut:

- (i) Tanah seluas 0.2515 hektar dan 0.2525 hektar dihibahkan kepada Plaintiff pertama; dan
- (ii) Tanah seluas 0.2515 hektar dan 0.167148 hektar (jumlah keseluruhan 0.418648 hektar) dihibahkan kepada Plaintiff kedua.

[2] Perayu telah tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan mengemukakan rayuan kepada mahkamah ini dengan memplidkan 4 alasan iaitu:

- (i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang terima hibah sedangkan ijab qabulnya tidak jelas;
- (ii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, undang-undang dan fakta kerana telah mensabitkan Hibah tersebut tanpa memberi perhatian penuh kepada Syarat dan Rukun Hibah tersebut;
- (iii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tiada lafaz soreh yang boleh membawa maksud pemberian. Kebenaran membina rumah tidak boleh disamakan dengan pemberian tanah.
- (iv) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang bahawa terima hibah dalam keadaan saksi yang tidak mencukupi, wujud tohmah pada keterangan saksi, bukan saksi

langsung (direct witness)

Fakta Kes

[3] Perayu-Perayu dan Responden-Responden merupakan anak-anak kandung kepada Allahyarham Kusni bin Damiri (Pemberi Hibah) yang telah meninggal dunia pada 30/3/2013 dan meninggalkan enam (6) orang anak iaitu Miskam, Muliah, Suemah, Soliha, Sariah dan Siti Nora yang merupakan pihak-pihak dalam kes Tuntutan Pengesahan Hibah di Mahkamah Bicara.

[4] Responden 1 dan Reponden 2 mendakwa Allahyarham semasa hayatnya telah menghibahkan tanah dengan cara pembahagian dan perincian seperti berikut:

- i. Tanah seluas 0.2515 hektar dan 0.2525 hektar dihibahkan kepada Plaintiff pertama(Responden 1) ; dan
- ii. Tanah seluas 0.2515 hektar dan 0.167148 hektar (jumlah keseluruhan 0.418648 hektar) dihibahkan kepada Plaintiff kedua (Responden2).

[5] Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah, Responden-Responden telah membawakan dua (2) orang saksi iaitu:

- i. Ahmad Mamabarak bin Samingon (Suami P-1) SP-1
- ii. Abdul Aziz bin Lazim (Suami D-4) SP-2

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami berpendapat terdapat hanya **dua** isu yang akan kami ulas dalam rayuan ini iaitu:-

- a. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengesahkan hibah tersebut sah menurut hukum syarak; dan
- b. Sama ada keterangan saksi-saksi Responden 1 dan Responden 2 boleh diterima berdasarkan undang-undang dan hukum syarak.

Isu pertama: Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengesahkan hibah tersebut sah menurut hukum syarak .

[7] Isu ini berkaitan dengan alasan rayuan pertama, kedua dan ketiga. Ia adalah isu utama dan paling penting kerana berkaitan dengan rukun hibah dan syarat bagi mengesahkan hibah yang berlaku dalam tuntutan Responden 1 dan Responden 2.

[8] Perayu dalam kes ini menghujahkan bahawa berdasarkan keterangan dan pliding yang telah dikemukakan, hibah telah tidak mengikut rukun dan syarat yang digariskan oleh hukum syarak kerana tiada tarikh spesifik atau tepat bila dan di mana majlis hibah tersebut berlaku.

[9] Dalam kes ini Hakim bicara telah menerima fakta berkaitan rukun-rukun hibah bahawa fakta yang tidak dipertikaikan adalah sebagaimana berikut:

Pemberi Hibah

[10] Pemberi hibah dalam kes ini adalah **Allahyarham Kusni bin Damiri** yang telah meninggal dunia pada 30/3/2013. Allahyarham adalah bapa kepada semua perayu dan Responden dalam kes ini. Pemberi adalah seorang yang berkeahlian dari segi menguruskan hartanya dan tidak ada fakta yang menyatakan sebaliknya.

Penerima Hibah

[11] Penerima yang dimaksudkan dalam kes ini adalah Responden1 yang bernama **Siti Nora binti Kusni dan Responden 2 yang bernama Sariah binti Kusni** yang merupakan anak kandung kepada Pemberi Hibah. Pada masa dikatakan berlakunya akad hibah, Responden 1 dan Responden 2 telah mencapai umur dewasa dan tiada halangan dari segi keahlian bertasarruf (mampu menguruskan harta) .

Harta Yang D hibah

[12] Berkenaan harta yang dihibahkan, adalah hartanah di bawah pegangan **Hak Milik No.: H.S (M) 44902 Lot 15562 Tempat Kampung baru Telok Gong, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor**. Hartanah ini telah didaftarkan sepenuhnya atas nama Allahyarhamah Kusni bin Damiri yang merupakan pemilik yang sah kepada harta yang dihibah serta tiada sebarang halangan ke atas hartanah tersebut. (Sebagaimana Salinan Geran Tanah yang telah ditandakan sebagai (P-8)

Sighah Hibah

[13] Sighah Hibah adalah rukun hibah yang menjadi pertikaian dalam kes ini. Dalam hal ini, suka kami merujuk kepada pandangan Ulama berkenaan sighah. Menurut para Ulama, sighah terdiri daripada dua perkara iaitu ijab dan qabul. Sighah juga boleh berlaku secara perbuatan seperti penyerahan tanpa ada ijab

dan qabul. Para Ulama sepakat berkenaan sahnya ijab dan qabul secara lafaz namun berselisih berkenaan ijab dan qabul secara perbuatan.

[14] Majoriti Ulama juga berpandangan suatu hibah hanya sah dengan adanya ijab dan qabul secara lafaz. Namun mazhab Hanafi berpandangan al-mu'athah (serah terima tanpa didahului lafaz penyerahan dan penerimaan juga sah selama mana ianya menunjukkan adanya serah terima.

[15] Merujuk **Perkara 841 Ahkam al-Adliyyah** juga memperakui keadaan tersebut:

841: Receipt in the case of gift is like acceptance in the case of sale. Consequently, if the donor makes his offer by stating that he has given the given by way of gift or by using some similar expression, and the recipient, without signifying his acceptance, merely takes delivery of the thing given, at the time it was offered, the gift thereupon becomes complete.

844: When the donor has given his express authority, the recipient may take delivery of the property bestowed by way of gift either at the meeting place of the parties, or after they have separated. If the authority is merely implied, however, it is only valid so long as the parties are present together. After they have separated, the recipient may not validly take delivery of such property.

[16] Dalam konteks kes ini, sama ada wujud atau tidak sifah hibah antara Allahyarham dengan Responden1 dan Responden 2, kami merujuk kepada Rekod Rayuan di muka surat 5 dan 6 terdapat dua (2) lafaz ijab yang telah dibuat iaitu:-

i. Pemberi Hibah : *Yo, kenek gawe neng kono (Yo, boleh buat kat depan)* pada tahun 2011. Kejadian di rumah Allahyarhamah disaksikan oleh SP- 1 dan SP-2

Responden 1: *Yo, aku terima (Ye, aku terima)-*

ii) Pemberi Hibah : *Aku gawe umah lek mu esok-esok kue seng manggoni(Aku nak buat rumah kat engkau, esok-esok kau duduk situ”*

Responden 2: *Yolah Pak (Ye baiklah Pak)*

[17] Kami berpuas hati bahawa lafaz ijab yang berlaku pada tahun 2011 serta keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi Responden 1 dan Responden 2 adalah menepati rukun hibah dan seterusnya mewajarkan kami untuk mengesahkan hibah yang dibuat oleh Penghibah kepada Responden 1 dan Responden 2 ditambah lagi dengan qarinah-qarinah yang menyokong keterangan tersebut.

[18] Dari segi qabul hibah, suka kami merujuk kepada **Harun bin Muda & Lain-Lain lwn. Mandak binti Mamat & Lain-Lain, JH XIII (1)** di mana YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu dalam penghakimannya telah menyatakan:

“ Mengenai lafaz qabul pula selain berbentuk lafaz “Aku Terima” atau “Aku Redha” atau seumpamanya, Hukum Syarak menerima juga qabul kepada ijab Hibah dalam bentuk perbuatan seperti selepas berlakunya ijab, harta itu dimajukan atau diusahakan atau dimanfaatkan...”

[19] Merujuk kepada kes ini apabila penghibah telah membenarkan Responden 1 dan Responden 2 mendirikan rumah di atas tanah tersebut maka secara urufnya ianya adalah menunjukkan pemberian Penghibah terhadap tanah-tanah tersebut apatah lagi apabila rumah telah siap dibina, Penghibah tidak menghalang atau membantah Responden untuk tinggal di rumah tersebut.

[20] Dalam kes ini secara qarinahnya, tidak ada penafian atau penolakan yang dibuat oleh Responden selepas ijab hibah dikatakan berlaku bahkan Responden-Responden telah mendirikan dan menduduki rumah tersebut. Penghibah juga turut sama tinggal di rumah Responden ke 2 yang baru disiapkan.

[21] Dari sudut Qabadh pula kami berpuashati bahawa apabila Pemberi Hibah telah membenarkan Penerima Hibah (Responden 1 dan Responden 2) membina

rumah di atas tapak rumah dan tidak membantah Responden-Responden tinggal di rumah tersebut apabila telah siap, menjadi qarinah bahawa Responden 1 dan Responden 2 telah menyempurnakan al-qabadh ke atas hibah tersebut.

[22] Kami merujuk kepada pendapat **Syed Ameer Ali dalam bukunya Mohammedan Law (edisi 4 jilid 1 halaman 41)** yang berpandangan untuk mewujudkan pemberian yang sah hendaklah terdapat tiga perkara iaitu:

- i. Keterangan kemahuan pemberi untuk memberi
- ii. Penerimaan oleh penerima pemberian itu sama ada secara tersirat atau khusus;
- iii. Mengambil alih milikan pemberian itu oleh penerimanya sama ada dengan nyata atau boleh dianggapkan.

[23] Berdasarkan ulasan ini kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim bicara bahawa ijab qabul serta qabadh telah wujud di dalam kes ini. Kami bersetuju dan berpuashati bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam memutuskan isu yang pertama ini.

Isu kedua: Sama ada keterangan saksi-saksi Responden 1 dan Responden 2 boleh diterima berdasarkan undang-undang dan hukum syarak.

[24] Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya di muka surat 184 Rekod Rayuan telah menyatakan :

“Plaintif di dalam kes ini telah mengemukakan dua orang saksi iaitu Ahmad Mamabarak bin Samingan (No. K/P: 630129-08-5655) (selepas ini dikenali SP-1) dan Abdul Aziz bin Lazim (No.K/P: 540809-07-5195) (selepas ini dikenali sebagai SP-2) melalui keterangan saksi bertarikh 18/12/2020, SP-1 dan SP-2 di dalam keterangannya secara konsisten turut mengakui bahawa

hartanah tersbeut adalah milik sepenuhnya allahyarham Kusni bin Damiri, dan hartanah yang dihibahkan adalah hartanah yang di bawah pegangan Hak Milik No.: H.S (M) 44902 Lot 15562 Tempat Kampung baru Telok Gong, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor yang telah diberikan kepada Plaintiff 1 dan Plaintiff 2 semasa hayatnya. Plaintiff-Plaintiff telah membina rumah di atas hartanah tersebut dan tinggal di rumah tersebut. Selain itu, Defendan 3 dan Defendan 4 yang menyatakan persetujuan terhadap Tuntutan Hibah Plaintiff mengukuhkan dakwaan bahawa Penghibah/ Si Mati ada menghibahkan hartanah kepada Plaintiff-Plaintiff”...

[25] Bagi menentukan sama ada keterangan saksi-saksi wujud tohmah dan boleh dipertikaikan, setelah meneliti dokumen yang dikemukakan kami dapati keterangan dokumentar di muka surat 26-36 Rekod Rayuan adalah selari dengan keterangan saksi-saksi Responden 1 dan Responden 2 serta ianya juga konsisten dengan keterangan Responden 1 dan Responden 2.

[27] Sehubungan dengan itu, kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara berkenaan:

- i. Rukun Hibah telah sempurna
- ii. Tiada bantahan daripada Defendan 3 dan Defendan 4 (Responden 3 dan Responden 4) berkenaan hibah ini sepertimana yang telah diulas oleh HakimBicara dalam penghakimannya di muka surat 184 Rekod Rayuan.

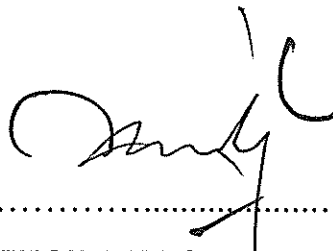
[28] Berdasarkan ulasan di atas kami berpuas hati dan mengesahkan bahawa keterangan saksi-saksi Responden 1 dan Responden 2 adalah boleh diterima bagi menguatkan dakwaan Responden 1 dan Responden 2 semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah. Kami dengan ini bersepakat untuk mengukuhkan keputusan Hakim Bicara yang telah diputuskan dalam kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta Hujah pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Rayuan Perayu **DITOLAK**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no.10300-044-0211-2019 bertarikh 3/11/2020 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



- 1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



- 2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

- 3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

